

Nr. 71 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 29. März 1938*R 43 II/770a, Bl. 73–75 Schnellbrief**Beginn:**Beginn:*

Zum Schreiben vom 25. März d. J. – Rk. 5790 A –, betreffend Einsetzung eines Reichskommissars für Fremdenverkehr im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda¹.

Es ist anzuerkennen, daß die Organisation des Fremdenverkehrs im Lande Österreich unter Angleichung an die Organisation im bisherigen Reichsgebiet – schon mit Rücksicht auf den vom Frühjahr [an] stetig anwachsenden Reiseverkehr – beschleunigt durchzuführen sein wird.

Die Einsetzung eines Reichskommissars erscheint mir allerdings hierzu, abgesehen von den grundsätzlichen Bedenken, die ich gegen die Ernennung eines solchen Kommissars habe, nicht notwendig. Zunächst darf ich darauf hinweisen, daß für die Durchführung grundsätzlicher organisatorischer Maßnahmen im Lande Österreich, zu denen die Einsetzung eines Reichskommissars für Fremdenverkehr und die durch diesen beabsichtigte Neuorganisation des Fremdenverkehrs zweifellos gehören, die vorherige Fühlungnahme mit dem Reichsstatthalter in Österreich² über den Reichsbeauftragten für Österreich³ und mit Gauleiter Bürckel erforderlich ist. Ehe nicht Klarheit über die Auffassung dieser Stellen zu der Frage der Ernennung eines solchen Reichskommissars bestände, könnte dem Führer und Reichskanzler ein Erlaßentwurf, wie er vom Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda vorgeschlagen wird, nicht zur Vollziehung vorgelegt werden. Ich bin allerdings auch der Meinung, daß unabhängig davon, wie man sachlich zu dieser Frage einer Kommissareinsetzung steht, sich eine solche Maßnahme bei den weitgehenden Ermächtigungen, die dem Kommissar nach dem Erlaßentwurf gegeben werden sollen und die in sachlicher und persönlicher Hinsicht tiefgreifende, wahrscheinlich nicht ohne Beunruhigung weiterer Kreise durchführbare Änderungen ermöglichen, jedenfalls vor dem 10. April⁴ nicht empfiehlt.

¹ Am 24. 3. 1938 hatte der RMVP dem RMRk die Entwürfe eines „Erlasses über die Einsetzung eines Reichskommissars für Fremdenverkehr im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ sowie eines Ernennungserlasses für StM a. D. Hermann Esser zur beschleunigten Beschlußfassung zugeleitet. Das Begleitschreiben nahm Bezug auf eine ausdrückl. Weisung Hitlers: „Die Angelegenheit ist um deswillen besonders dringlich, weil nach dem Willen des Führers schon von Ostern ab ein beschränkter Fremdenverkehr zwischen dem bisherigen Reichsgebiet und Österreich gesichert werden und bis Pfingsten alle Beschränkungen dieses Verkehrs beseitigt werden sollen. Es ist aus diesem Grunde notwendig, daß der Reichskommissar schon jetzt in einer Weise in die Dinge eingeschaltet wird, daß er in der Lage ist, die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig und wirksam zu treffen.“ R 43 II/770a, Bl. 15–17. Lammers, den Esser am 20. 3. vorab über Hitlers Absicht auf seine Bestellung zum RKom. orientiert hatte (ebd. Bl. 11), setzte die Entwürfe am 25. 3. mit verkürzter Einspruchsfrist bis 29. 3., 12 Uhr in Umlauf, obwohl sein zuständiger Referent MR Röhrecke prognostizierte, daß sie zweifellos „scharfem Widerspruch der Ressorts“ begegnen würden; ebd. Bl. 18 f. Seit dem 22. 2. 1938 befand sich außerdem eine Novellierung des Gesetzes über den Reichsausschuß für Fremdenverkehr im schriftl. Beschlußverfahren, derzufolge der bislang nur geschäftsführ. Vorsitzende Esser zu dessen „Präsidenten“ erhoben werden sollte; ebd. Bl. 2–10. Vgl. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 219, 224. – Zu analogen, erfolglosen Bemühungen Essers um Hebung seiner Amtsstellung mittels eines „Reichsamts für Fremdenverkehr“ bzw. durch Ernennung zum „Generalinspektor für das Fremdenverkehrswesen“ s. ARH IV, Nrr. 26, 79 und 87.

² Artur Seyß-Inquart.

³ Wilhelm Keppler; zur Kompetenzabgrenzung s. Dok. Nr. 65 Ziff. 3–4.

⁴ „Volksabstimmung“ und Neuwahl des „Großdt. Reichstags“; s. Dok. Nr. 82 Anm. 2.

Abgesehen von diesen mehr formalen Bedenken muß ich mich gegen die Einsetzung eines Reichskommissars auch deswegen wenden, weil eine sachliche Notwendigkeit hierfür meines Erachtens nicht vorliegt.

Die Organisation des Fremdenverkehrswesens beruht im Reich auf dem Gesetz über den Reichsausschuß für Fremdenverkehr vom 23. Juni 1933 – RGBl. I S. 393 – und dem Gesetz über den Reichsfremdenverkehrsverband vom 26. März 1936 – RGBl. I S. 271 –⁵. Es wird danach nur zu prüfen sein, ob und gegebenenfalls mit welchen vorläufigen Änderungen diese Reichsgesetze im Lande Österreich als Grundlage für den Neuaufbau der dortigen Fremdenverkehrsorganisation einzuführen sind. Hierfür ist der gegebene Weg ein Ersuchen seitens des Herrn Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda an den Reichsbeauftragten für Österreich um entsprechende Feststellungen, wobei dem genannten Herrn Minister anheimgegeben bleibt, einen Beamten seines Ressorts dem Reichsbeauftragten für die Durchführung dieser Aufgabe beizugeben. Eine Verzögerung würde dieser Weg deswegen nicht bedeuten, weil auch ein Sonderkommissar seine Erhebungen nicht ohne Fühlung mit dem Reichsbeauftragten für Österreich und über diesem mit der österreichischen Landesregierung durchführen könnte. Außerdem muß ich im Interesse der einheitlichen Ausrichtung der in Österreich durchzuführenden Aufbaumaßnahmen großes Gewicht darauf legen, daß nicht von Reichskommissaren auf Grund von Vollmachten, die sie auch gegenüber den Berliner Zentralstellen in weitgehendem Maße unabhängig machen, wichtige Anordnungen ohne vorherige Prüfung durch letztere auf ihre Zweckdienlichkeit namentlich auch in politischer Hinsicht getroffen werden.

Sobald seitens des Reichsbeauftragten für Österreich die erforderlichen Feststellungen durchgeführt sind und die Vorschläge dem Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda vorliegen, könnten die notwendigen Maßnahmen reichsrechtlich oder auf Grund von Weisungen an die österreichische Landesregierung von dieser getroffen werden.

Schließlich halte ich die Einsetzung eines Reichskommissars für die Vorbereitung und Durchführung der Organisation des Fremdenverkehrs in Österreich nicht nur für entbehrlich, ich vermag mich auch im übrigen mit dem Inhalt des mir übersandten Erlaßentwurfs nicht einverstanden zu erklären. Nach Ziffer III Abs. 1 des Entwurfs wird der Reichskommissar ermächtigt, „die zur Organisation des deutschen Fremdenverkehrs notwendigen Maßnahmen zu treffen“, ohne daß seine sachliche Zuständigkeit, nur durch die ihm gestellte Aufgabe Umrissen, irgendwie abgegrenzt wird⁶. Bei der engen Verknüpfung vieler Fragen des Fremdenverkehrswesens mit den Aufgaben anderer Ressorts, insbesondere auch mit denen meiner Medizinal- und Kommunalabteilung, könnten bei derartigen Ermächtigungen an den Reichskommissar Maßnahmen desselben, die für mich wie andere Ressorts nicht tragbare Eingriffe in solche Aufgabengebiete darstellen würden, nicht ausbleiben. Ich darf hierzu auf meine Stellungnahme zu der „Ergänzungsverordnung über die Aufgaben des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda“ (auf dem Gebiete des Fremdenverkehrswesens) vom 11. November 1937 – V a I 500 VI 37 –, die ich Ihnen unter gleichem Datum übersandt habe⁷, verweisen, der meine eingehende Äußerung zu der gleichen Frage vom 19. Mai 1937⁸ – V a I 300/37 – abschriftlich beigelegt war. Bei der Beurteilung der Angelegenheit ist noch besonders beachtlich, daß nach der Fassung des Auftrags an den Reichskommissar nach Ziffer I⁹ und III des Erlaßentwurfs seine Vollmachten nicht nur für das Land Österreich, sondern auch für das bisherige Reichsgebiet gelten sollen.

⁵ Vgl. ARH IV, Nr. 26 zu Anm. 3 und 4.

⁶ Art. III des Entw. lautete vollständig: „Der Reichskommissar für Fremdenverkehr ist befugt, die zur Organisation des deutschen Fremdenverkehrs notwendigen Maßnahmen und Anordnungen zu treffen. – Er nimmt die Aufgaben des Präsidenten des Reichsausschusses für Fremdenverkehr wahr.“

⁷ R 43 II/770, Bl. 167f.; s. ARH IV, Nr. 87 Anm. 8.

⁸ ARH IV, Nr. 87.

⁹ Entw. Art. I lautete: „Um die Organisation des Fremdenverkehrs im bisherigen und neuen Reichsgebiet nach einheitlichen Grundsätzen zu gestalten, wird ein Reichskommissar im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda eingesetzt. Er führt die Dienstbezeichnung: Der Reichskommissar für Fremdenverkehr im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda.“

Schließlich ist auch die Bestimmung unter Ziffer IV des Entwurfes¹⁰, wonach „alle von Staats- und Parteidienststellen und von Organisationen des ständischen Aufbaues beabsichtigten Maßnahmen, die das Aufgabengebiet des Fremdenverkehrs berühren, dem Reichskommissar für Fremdenverkehr vor ihrer Ausführung zur Kenntnis zu bringen sind und seiner Zustimmung bedürfen“, für mich nicht tragbar. Bei dem Fehlen jeder klaren Abgrenzung des Aufgabengebietes des Fremdenverkehrs würde die Bestimmung praktisch dazu führen, daß u. a. die staatlichen Gemeindeaufsichtsbehörden für ihre Maßnahmen der Zustimmung des Reichskommissars bedürfen würden, wenn dieser sich auf den Standpunkt stellt, daß sein Aufgabenkreis berührt wird. Ich muß danach dem Erlaßentwurf nachdrücklich widersprechen¹¹.

In Vertretung
Pfundtner

¹⁰ Art. IV: „Alle von Staats- und Parteidienststellen und von Organisationen des ständischen Aufbaues beabsichtigten Maßnahmen, die das Aufgabengebiet des Fremdenverkehrs berühren, sind dem Reichskommissar für Fremdenverkehr vor ihrer Ausführung zur Kenntnis zu bringen und bedürfen seiner Zustimmung.“

¹¹ Widerspruch erhoben auch alle sonst beteiligten Stellen: Am 28. 3. wünschte das AA zunächst eine klärende Besprechung, welche die gepl. Novelle zum Gesetz über den Reichsausschuß (o. Anm. 1) und dessen Ergänzung um österr. Mitglieder einbeziehen müsse, und das RBkDir. verbat sich jede Einmischung eines Kommissars in die Verwendung der Registermark zu Reisezwecken; R 43 II/770a, Bl. 23f. Der RFM befürchtete gleichfalls am 28. 3. aus der mangelnden Eingrenzung der Zuständigkeiten des gedachten RKom. Doppelarbeit und vermeidbare Mehrausgaben und erinnerte an die Mahnung des RReH, die Fremdenverkehrsorganisation zu vereinfachen; ebd. Bl. 70. Die notwendige Kompetenzklarheit wie auch die Abgrenzung der Befugnisse des RKom. gegen die Ämter des Präs. des Reichsausschusses und des Präs. des Reichsfremdenverkehrsverbandes, die alle drei in der Hand Essers vereinigt sein sollten, vermißten auch der RJuM und der RVM in ihren Stellungnahmen vom 29. bzw. 31. 3.; ebd. Bl. 76f., 80f.; generell R 2/4939.

Am 2. 4. 1938 übermittelte der RMRk diese Äußerungen dem RMVP und gab anheim, die Entwürfe der Novelle wie des Erlasses mit den Ressorts abzustimmen. Am 4. 11. schließlich konstatierte MR Röhrecke, dies sei bisher nicht geschehen, das RMVP habe beide Entwürfe also offenbar aufgegeben; R 43 II/770a, Bl. 84–87. Zur Reserve Goebbels' gegen Essers Avancen s. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 267, 331. Zur Organisation des österr. Fremdenverkehrs im herkömml. Rahmen vgl. die Mitteilungen in der 6. Sitzung des Reichsausschusses für Fremdenverkehr am 3. 11. 1938 in Graz. Esser bemerkte dort auch, der Aufbau des Fremdenverkehrs in Dtl. sei „im wesentlichen abgeschlossen“, und die Zweiteilung Reichsausschuß – Reichsfremdenverkehrsverband habe sich „grundsätzlich bewährt“; Niederschrift: R 43 II/770a, Bl. 89–113, hier 111.

Zitierhinweis

Nr. 71 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 29. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d071>